m_amte.MASE.ECB REGISTRO DECRETI.R.0000149.26-05-2026

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

ID SIN: 7; ID AREA: 3919 - Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale del "TARANTO", indetta con nota del 20/01/2026, con protocollo n 10866, avente ad oggetto l'approvazione del documento denominato "Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. - "Area Pozzo 25 (ID18)" - Trasmissione Istanza di avvio del procedimento per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito-specifica" - ILVA S.p.A. in A.S.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 34, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

Vista la legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che ha modificato l'articolo 5-bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

✓ Resp. Div.: Santilli N.
Ufficio: ECB-05
Data: 25/05/2026

Firmato digitalmente in data 26/05/2026 alle ore 12:39

Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica" come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 1° novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in "materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 4, comma 1, dispone che "il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 gennaio 2000, con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 449 del 20 dicembre 2024, con il quale è stato ridefinito il perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto", ai sensi dell'art. 17-bis del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto direttoriale MASE.ECB.132 del 30 maggio 2025, con cui il Direttore Generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche attribuisce all'Avv. Pietro Cucumile, dirigente di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e incaricato della direzione della Divisione III "Vigilanza sulla pianificazione della gestione dei rifiuti, sull'attività dei consorzi e tracciabilità" della Direzione Generale economia circolare e bonifiche, le funzioni vicarie del Direttore Generale della Direzione Generale economia circolare e bonifiche, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128;

Vista la nota dell'Ufficio I dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisita in entrata al protocollo n. MASE.ENTRATA.106726 del 5 giugno 2025, con cui si comunica il nulla osta all'ulteriore corso del suddetto decreto direttoriale di attribuzione all'Avv. Pietro Cucumile delle funzioni vicarie del Direttore Generale della Direzione Generale economia circolare e bonifiche;

Visto il decreto direttoriale ex DG-RIA n. 269 del 22/12/2021 recante "Definizione del modello di istanza da compilare per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, relativi ad aree

ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale", pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-il-proponente/moduli-per-istanze/;

Visto il parere di ISPRA prot. n. 64541 del 27/11/2023 acquisito da questo Ministero al prot. n. 192994 del 27/11/2023, – rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi decisoria, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, indetta con nota prot. n. 159706 del 06/10/2023, avente ad oggetto la chiusura, della matrice "suolo e sottosuolo", del procedimento di bonifica ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 152/2006 per Area Pozzo 25 di competenza ILVA S.p.A. in A.S., di cui al documento "Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Area Pozzo 25. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 147 del 08/09/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo" trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 04/09/2023, acquisita da questo Ministero in pari data al prot. n. 139095;

Visto il parere di ARPA prot. n. 77816 del 27/11/2023, acquisito da questo Ministero al prot. n. 192960 del 27/11/2023 – rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi decisoria, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, indetta con nota prot. n. 159706 del 06/10/2023, avente ad oggetto la chiusura, della matrice "suolo e sottosuolo", del procedimento di bonifica ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 152/2006 per Area Pozzo 25 di competenza ILVA S.p.A. in A.S., di cui al documento "Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Area Pozzo 25. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 147 del 08/09/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo" trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 04/09/2023, acquisita da questo Ministero in pari data al prot. n. 139095;

Considerato che, nel parere di ISPRA prot. n. 64541 del 27/11/2023 si legge che: "*si ritiene che la stessa debba essere rimandata alla conclusione della campagna di monitoraggio integrativa della falda richiesta dalla scrivente Agenzia (...) e favorevolmente accolta dal Proponente, al fine di escludere in maniera univoca la presenza di eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei materiali di riporto e la falda acquifera superficiale (le cosiddette linee di evidenza di cui alla Linea Guida ISPRA n. 46-2023 "Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica" – Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 07/06/2023. Doc. n. 210/23)*";

Visto il Decreto Direttoriale n. 462 del 04/12/2023 con determinazione motivata di conclusione negativa ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota prot. n. 159706 del 06/10/2023, avente ad oggetto la chiusura, relativamente alla matrice "suolo e sottosuolo" per l'Area Pozzo 25 di competenza ILVA S.p.A. in A.S., di cui al documento "Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Area Pozzo 25. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 147 del 08/09/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo" trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 04/09/2023, acquisita da questo Ministero in pari data al prot. n. 139095;

Vista l'istanza per l'approvazione della documentazione con oggetto "Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. - "Area Pozzo 25 (ID18)" - Trasmissione Istanza di avvio del procedimento per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito-specifica", trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. con *pec* del 9/06/2025, acquisita da questo Ministero in pari data al protocollo n. 108808;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23/06/ 2025, con protocollo n. 119158 con la quale è stata indetta la conferenza di servizi istruttoria asincrona, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90, avente ad oggetto il documento denominato "Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. - "Area Pozzo 25 (ID18)" - Trasmissione Istanza di avvio del procedimento per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito-specifica", trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. con *pec* del 9/06/2025, acquisita da questo Ministero in pari data al protocollo n. 108808, identificata al Catasto del Comune di Taranto al Foglio n°202 particella n. 4.;

Visto il parere ISPRA, trasmesso con nota prot. n. 0045578/2025 del 5/08/2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 148190;

Visto il parere ARPA, trasmesso con nota prot. n. 0047529/2025 del 05/08/2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 148921;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 09/09/2025 protocollo n. 165088 con la quale, con riferimento alla Conferenza di servizi istruttoria per l'approvazione dell'Analisi di rischio sanitaria e ambientale di cui all'oggetto trasmessa da ILVA S.p.A. in A.S. e convocata con nota prot. n. 119158 del 23/06/2025, è stato sollecitato il parere istruttorio sanitario;

Vista il parere INAIL, trasmesso con nota prot. n. 7123 del 16/09/2025, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 169125;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche prot. n. 182385 del 03/10/2025, di sollecito dei pareri di competenza da parte dei seguenti Enti/Istituti;

Visto il parere di ASL trasmesso con nota del 18/12/ 2025, con protocollo n. 272421, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 240596;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 07/11/2025 protocollo n. 209832 con la quale, con riferimento alla Conferenza di servizi istruttoria per l'approvazione dell'Analisi di rischio sanitaria e ambientale di cui all'oggetto trasmessa da ILVA S.p.A. in A.S, è stato sollecitato il parere ISS;

Visto il parere di ISS trasmesso con nota prot. n. 1093 del 13/01/2026, acquisita da questo Ministero in pari data al prot. n. 4989;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche di questo Ministero nota del 20/01/2026**,** con protocollo n. 10866, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, di cui all'art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, avente ad oggetto l'istanza di approvazione dell'elaborato denominato "Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. - "Area Pozzo 25 (ID18)" - Trasmissione Istanza di avvio del procedimento per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito-specifica", trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. con pec del 09/06/2025, acquisita da questo Ministero in pari data al prot. n. 108808;

Visto il parere ARPA trasmesso con nota prot. n. 8691 del 10/02/2026, acquisita da questo Ministero in pari data al prot. n. 27708;

Considerato che nel citato parere di ARPA, trasmesso con nota prot. n. 8691 del 10/02/2026 e acquisito da questo Ministero in pari data al prot. n. 27708, viene infine precisato che "*gli esiti del Piano di Caratterizzazione, trasmessi dal Proponente (nota ILVA S.p.A. in A.S. del 01/09/2023 - prot. ARPA n. 58358 del 04/09/2023), unitamente agli esiti della campagna di monitoraggio integrativa della falda (nota emarginata in oggetto al punto 2), hanno permesso di definire trascurabile la presenza di eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei materiali di riporto e la falda acquifera superficiale (le cosiddette linee di evidenza di cui alla Linea Guida ISPRA n. 46-2023 "Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica" – Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 07/06/2023. Doc. n. 210/23), pertanto si esprime una valutazione complessivamente favorevole alla conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione della matrice suolo*";

Visto il parere INAIL trasmesso con nota prot. n. 1805 del 11/03/2026, acquisita da questo Ministero al prot. n. 54710 del 12/03/2026;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche di questo Ministero del 24/03/2026, con protocollo n. 64475, con la quale, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono stati comunicati alla ILVA S.p.A. in A.S. le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportate nel decreto di chiusura della conferenza di servizi decisoria indetta con nota del 20/01/2026 protocollo n. 10866;

Vista la nota del 3/04/2026, acquisita al protocollo di questo Ministero in pari data al n. 7366, avente ad oggetto *"Riscontro nota MASE prot. nr: 64475 del 24/03/2026 - – Comunicazione ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della Legge 7 Agosto del 1990 n. 241*", con la quale ILVA S.p.A. in A.S. ha chiesto di riformulare la prescrizione 2) di cui la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche di questo Ministero protocollo n. 64475 del 24/03/2026, come di seguito riportato: *"In caso di eventuali futuri interventi di movimentazione dei terreni, modifiche sostanziali dello stato dei luoghi o variazioni della destinazione d'uso dell'area che comportino una modifica del modello concettuale sito-specifico posto alla base dell'Analisi di Rischio, dovrà essere effettuata una nuova e specifica valutazione del rischio sanitario"*;

Ritenuto di poter accogliere, almeno in parte, la proposta di riformulazione della prescrizione avanzata da ILVA S.p.A. in A.S.;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14-quater in quanto applicabile, in combinato disposto con l'articolo 252, comma 4, del D.lgs. n. 152 del 2006, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi.

DECRETA

Art. 1

1. È approvato il documento denominato "Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. - "Area Pozzo 25 (ID18)" - Trasmissione Istanza di avvio del procedimento per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito-specifica", relativo all'area individuata catastalmente al Foglio 202 in parte delle P.lla n.4, trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. con pec del 09/06/2025, acquisita da questo Ministero in pari data al prot. n. 108808, con le seguenti condizioni e/o prescrizioni:
    a) Con riferimento alla matrice acque di falda, in considerazione della lieve discrepanza tra i dati di parte e quelli dell'Agenzia, deve essere esteso a tutti e quattro i piezometri presenti nel sito, nell'ambito del "*Piano di Monitoraggio complessivo delle acque di falda – Aree escluse*" (documento Engea n. ILVP24570.01 del 27/05/2024), condiviso con le Autorità di Controllo con nota pec ILVA in AS del 19/06/2024, il prosieguo delle attività di monitoraggio ambientale, al fine di consolidare il quadro ambientale ad oggi acquisito. Nel caso in cui dovessero emergere nuovi elementi ambientali a valle dei futuri campionamenti delle acque previsti dal suddetto Piano, dovrà essere effettuata una nuova elaborazione del rischio.
    b) Al fine di prevenire esposizioni accidentali della popolazione, deve essere garantita l'impossibilità di accessi incontrollati all'area.
    c) Dato il superamento delle CSC per le acque di falda per il parametro Manganese nell'aprile 2024, attribuito a fenomeni di ristagno delle acque di impregnazione, devono essere proseguite, presso il sito, le attività di monitoraggio ambientale al fine di consolidare il quadro ambientale ad oggi acquisito anche a tutela della popolazione, considerata la vicinanza al centro abitato.
    d) Qualora dovessero verificarsi nuove evidenze ambientali e/o sanitarie, la valutazione del rischio deve essere riformulata.
    e) In caso di eventuali futuri interventi di movimentazione dei terreni, modifiche sostanziali dello stato dei luoghi o variazioni della destinazione d'uso dell'area che comportino

una modifica del modello concettuale sito-specifico posto alla base dell'Analisi di Rischio, dovrà essere effettuata una nuova e specifica valutazione del rischio sanitario.

2. Con riferimento alla matrice ambientale “suolo e sottosuolo”, in considerazione dell’esito della valutazione delle linee di evidenza e del test di cessione per i materiali di riporto, nonché all’approvazione dell’Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito-specifica delle acque di falda nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, è concluso il procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione della matrice suolo.

Art. 2

1. Per l’effetto, il sito oggetto del documento di cui all’articolo 1, comma 1, individuato al Catasto del Comune di Taranto al Foglio 202 in parte delle P.lla n.4, risulta, limitatamente alla matrice ambientale “acque sotterranee”, contaminato ai sensi dell’articolo 240, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 152 del 2006.
2. Nel sito oggetto del documento di cui all’articolo 1, comma 1, individuato al Catasto del Comune di Taranto al Foglio 202 in parte delle P.lla n.4, al fine di consolidare il quadro ambientale ad oggi acquisito, è previsto il prosieguo delle attività di monitoraggio ambientale.
3. Attesa la contaminazione riscontrata relativamente alla matrice ambientale “acque di falda”, nel caso in cui dovessero emergere nuovi elementi ambientali a valle dei futuri campionamenti delle acque previsti dal suddetto “Piano di Monitoraggio complessivo delle acque di falda - Aree escluse”, si dovrà procedere a una nuova elaborazione del rischio.
4. Ai sensi dell’art. 251, comma 2, D.lgs. n. 152 del 2006, la presente decisione è trasmessa al Comune competente affinché sia riportata nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune, e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

Art. 3

1. Ai sensi dell’art. 252, commi 4 e 6, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, il presente provvedimento ha carattere definitivo ed ha efficacia esterna.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Cucumile

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005)